

1500187-91.2022.8.26.0638

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083858/2022 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 23887254 -

DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2083858 - DEL.POL.TUPI PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCIELI DOS SANTOS TOMAZ e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

2ª Vara

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500187-91.2022.8.26.0638 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500187-91.2022.8.26.0638

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083858/2022 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 23887254 -

DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2083858 - DEL.POL.TUPI PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCIELI DOS SANTOS TOMAZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra FRANCIELI DOS SANTOS e TOMAZ e HILTON DA SILVA COSTA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 27 de março de 2022, por volta das 16h15min, na Rua Alcides Barca, 88, Jardim das Acácias, nesta cidade e Comarca, os acusados, em unidade de desígnios, subtraíram para eles, um par de chinelos da marca havaianas, cor azul e um pneu aro 13, marca Edge Touring usado, avaliados globalmente em R\$

110,00 (cento e dez reais), pertencentes a Douglas Ferrarezi.

Recebida a denúncia em 19 de abril de 2022 (fls. 133).

Os acusados foram citados (fls. 147) e apresentaram defesa preliminar (fls. 152/153).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 166/167).

Em alegações finais o Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição dos acusados, aplicando-se o princípio da insignificância.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva do Estado é improcedente.

A tipicidade do fato imputado aos réus deve ser afastada, por meio da aplicação do princípio da insignificância. Forçoso é reconhecer a presença da referida excludente, em decorrência da reduzida importância do dano causado.

É certo que a tipicidade penal abrange todas as condutas similares que se amoldam a um determinado tipo, desde as mais irrelevantes até as mais graves. Daí a importância do princípio da insignificância, como um instrumento de interpretação restritiva da norma penal, a fim de que se possa determinar o injusto.

Como já assentado na doutrina, o Direito Penal é subsidiário, vigorando o princípio da intervenção mínima. No caso concreto, o irrelevante prejuízo sofrido pela vítima e a reduzida importância social do fato, deve levar à exclusão da apreciação da matéria no âmbito penal, restringindo-se à esfera da responsabilidade civil.

O bem jurídico protegido no crime em questão sofreu pequena lesão, insuficiente para justificar a persecução criminal. Condenar uma pessoa por ter subtraído um par de chinelos da marca havaianas, cor azul e um pneu aro 13, marca Edge Touring usado, que perfazem a quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais), seria, em nosso entendimento, ultrapassar os limites da razoabilidade, levando em conta os princípios acima mencionados.

Destarte, o decreto absolutório é imperioso, ficando prejudicada, em consequência, a análise das demais questões arguidas pelas partes.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e ABSOLVO FRANCIELI DOS SANTOS e TOMAZ e HILTON DA SILVA COSTA, qualificados nos autos, da acusação que lhes foi feita na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Comunique-se à vítima acerca do teor desta sentença.

Custas na forma da lei.

Honorários na forma do convênio.

Observadas estas formalidades, ao arquivo.

P.R.I.C.

Tupi Paulista, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA